

تكلمى عن الاسباب التى تلزم السلطة التنفيذية بأحكام القانون اجمالا

(1) الادارة تكون اعمالها عرضة للتحيز والتعسف لصدورها غالبا من موظف عكس السلطة التشريعية تقوم علي سن القوانين

(2) الادارة تتولي تنفيذ الاجراءات الماسة بحقوق الافراد وحررياتهم

(3) يحتج الافراد الي حماية جدية في مواجهة تصرفات الادارة

تكلمى عن مدى خضوع الادارة لمبدأ المشروعية اجمالا (مهم)

الرأي الاول :- ألا تقوم الادارة بأي عمل مخالف للقانون

الرأي الثاني :- أن يستند عمل الادارة الي القانون

الرأي الثالث :- أن يكون عمل الادارة مجرد تطبيق لقاعدة قانونية قائمة

تكلمى عن المصادر المكتوبة اجمالا (مهم)

(1) المواثيق واعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير (2) التشريعات الدستورية

(3) التشريعات العادية (البرلمانية) (4) المعاهدات

(5) التشريعات الفرعية (اللوائح)

تكلمى عن التكييف القانوني للمواثيق واعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير اجمالا

الاتجاه الأول :- أن المبادئ الواردة في المواثيق واعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ليس لها أي قيمة قانونية

الاتجاه الثاني :- الرأي الغالب في فرنسا يذهب الي الاعتراف لهذه المبادئ وبالتالي لها قوة ملزمة ثم انقسم هذا الرأي في تحديد القوة الملزمة لهذه المبادئ :-

(1) أن هذه المبادئ تعتبر القانون الاسمي للدولة وتعلو قيمتها علي الدستور

(2) أن هذه المبادئ لها قيمة قانونية تعادل قيمة الدستور

(3) أن هذه المبادئ لها قيمة القوانين العادية

(4) التفرقة بين نوعين من المبادئ فالمبادئ التي تم النص عليها في شكل قواعد قانونية قابلة للتطبيق يري البعض أن لها قيمة الدستور ويرى البعض الاخر أن لها قيمة اعلي من الدستور أما المبادئ التي لم يتم صياغتها في شكل قواعد قانونية فلا تعد قواعد ملزمة

تكلمى عن القيود الدستورية على سلطة مجلس الشعب فى اصدار القوانين اجمالا

(1) أن هناك مسائل منع الدستور التعرض لها مثل تسليم اللاجئين السياسيين وابعاد المواطنين المصريين عن البلاد وتحسين أي اعمال أو قرارات ادارية من رقابة القضاء

- (2) أن هناك مسائل اشترط الدستور بعض الشروط يلزم الاخذ بها عند تنظيمها مثل المصادرة العامة للأموال وألا يكون نزع الملكية للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل
- (3) أن هناك وسائل أوجب الدستور تدخل السلطة التشريعية لتنظيمها مثل حق الدفاع مكفول
- (4) ينبغي أن يستهدف التشريع المصلحة العامة والا كان باطلا

تكلمى عن انواع اللوائح فى النظم التقليدية أو انواع اللوائح فى مصر اجمالا (مهم)

- (1) اللوائح التنفيذية
- (2) اللوائح المستقلة ومن أمثلتها :- لوائح الضبط الاداري - اللوائح التنظيمية
- (3) اللوائح التفويضية
- (4) لوائح الضرورة
- (5) لوائح الخطر أو الازمات الخاصة
- تكلمى عن الشروط والتدابير التى يجب اتخاذها عند اصدار لوائح الضرورة اجمالا (مهم)

- (1) أن يحدث ذلك في غيبة البرلمان سواء للعطلة أو للحل أو لوقف جلساته
- (2) أن توجد حالة ضرورة تتطلب الاسراع في اتخاذ اجراءات عاجلة
- (3) أن يتم عرض القرارات علي مجلس الشعب خلال 15 يوم من تاريخ صدورها
- تكلمى عن الفرق بين لوائح الضرورة وبين لوائح الخطر والازمات الخاصة اجمالا (مهم)

- (1) اللجوء للوائح الضرورة مرهون بغيبة البرلمان أما لوائح الخطر فتكون في وجود البرلمان
- (2) التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية في لوائح الضرورة تكون قرارات بقانون أما في لوائح الخطر تكون في شكل قرارات أو أي شكل اخر
- (3) حالات الضرورة محددة :- تهديد الوحدة الوطنية - تهديد سلامة الوطن - اعاقة مؤسسات الدولة

- (4) لوائح الخطر لا يكون لمجلس الشعب أي سلطة في اقرار الاجراءات التي اتخذها الرئيس
- تكلمى عن المصادر الغير مكتوبة اجمالا (مهم)

- (1) العرف
- (2) المبادئ العامة للقانون
- تكلمى عن شروط الاعتياد فى العرف اجمالا (مهم)

- (1) متبعا من غالبية من يعينهم الامر
- (2) القدم
- (3) الثبات
- تكلمى عن أساس القوة الملزمة للقواعد العرفية اجمالا

- الرأي الاول :- الزامية العرف ترجع الي الارادة الضمنية للمشرع
- الرأي الثاني :- الزامية العرف ترجع الي الاحالة الصريحة للمشرع

الرأي الثالث :- الزامية العرف ترجع الي تطبيق القضاء القواعد العرفية علي المنازعات
 الرأي الرابع :- الزامية العرف ترجع الي ضمير الجماعة أو روح الأمة
 الرأي الرابع :- العرف مصدر رسمي مستقل للقانون

تكلمى عن أنواع العرف الاداري اجمالاً (مهم)

(1) العرف المفسر (2) العرف المعدل (3) العرف المكمل

تكلمى عن مصدر القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون اجمالاً (مهم)

الرأي الأول :- ذهب الي أن المبادئ العامة للقانون تستمد قوتها من ورودها في مقدمة الدستور أو في اعلان حقوق الانسان

الرأي الثاني:- ذهب الي فكرة القانون الطبيعي كأساس القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون
 الرأي الثالث والراجح :- ان القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون ترجع الي الدور الانشائي للقاضي الاداري في حالة عدم وجود نص تشريعي

تكلمى عن القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون اجمالاً (مهم)

الرأي الأول :- المبادئ العامة للقانون لها نفس مرتبة الدستور

الرأي الثاني :- المبادي العامة للقانون لها نفس مرتبة القانون

الرأي الثالث :- يفرق بين المبادئ العامة للقانون المستمدة من الدستور وهذه لها قوة الدستور وبين تلك المستمدة من مجموعة القوانين المعمول بها وتكون لها قيمة القانون
 الرأي الرابع :- أن هذه المبادئ ملزمة للإدارة مثلها التزامها بالقوانين العادية الا انها لا تستطيع مخالفة أحكام القوانين العادية المكتوبة ويمكن للقوانين مخالفة هذه المبادئ .

الرأي الخامس :- أن للمبادئ العامة للقانون قوة تعلو القوانين العادية واقل من الدساتير

تكلمى عن صور التدرج اجمالاً (مهم)

(1) التدرج الشكلي (2) التدرج من حيث الاجراءات

(3) التدرج من حيث الموضوع (4) تدرج استثنائي

تكلمى عن موازنات مبدأ المشروعية اجمالاً (مهم)

(1) اعتبار بعض اعمال الادارة لا تخضع للرقابة القضائية (أعمال السيادة)

(2) قد تلم ظروف استثنائية بالدولة يكون من شأن تطبيق قواعد المشروعية العادية الحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة الدولة للخطر (نظرية الظروف الاستثنائية)

(3) في الظروف العادية يعترف للإدارة بقدر من الحرية والمرونة في ممارسة اختصاصاتها (السلطة التقديرية للإدارة)

تكلمى عن معايير تحديد أعمال السيادة اجمالاً (مهم)

- (1) معيار الباعث السياسي (2) معيار طبيعة العمل (3) معيار قائمة اعمال السيادة

تكلمى عن مسائل لمعيار قائمة اعمال السيادة اجمالاً

- (1) الاعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة والبرلمان (2) الاعمال المتعلقة بالحرب

- (3) الاعمال المتعلقة بسير مرفق التمثيل الدبلوماسي

- (4) الاعمال المتعلقة بالمحافظة على الدولة وامنها الداخلي

تكلمى عن أساس نظرية اعمال السيادة اجمالاً (مهم)

- (1) الاساس التاريخي (2) الطبيعة السياسية لاعمال السيادة (3) الاساس التشريعي

- (4) سلامة الدولة فوق القانون لتبرير اعمال السيادة

- (5) اعمال السيادة تتعلق بمسائل تحول المصلحة العليا أن تمسها المخصصات القضائية

تكلمى عن مصدر نظرية الظروف الاستثنائية اجمالاً (مهم)

- (1) النصوص التشريعية :- (أ) حالة الطوارئ (ب) حالة الاستعجال (ج) حالة الازمة

- (2) النظريات القضائية

تكلمى عن أساس نظرية الظروف الاستثنائية اجمالاً

- (1) المشرع وضع القوانين لتطبق في الظروف العادية أما اذا طرأت ظروف استثنائية واجبرت الادارة على تطبيق النصوص العادية فانه يؤدي الي نتائج غير مقبولة

- (2) أن وظيفة القانون هي حماية الدولة فاذا ادي تطبيق القانون فناء الدولة يضحى بالقانون

تكلمى عن شروط قيام حالة الظروف الاستثنائية اجمالاً (مهمهم)

- (1) قيام حالة واقعية غير مألوفة (2) تعريض المصالح العامة للخطر

- (3) أن تعجز الادارة بوسائلها العادية عن مواجهة الظروف غير العادية

تكلمى عن ضوابط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية اجمالاً (مهمهم)

- (1) أن يتناسب الاجراء الاستثنائي الذي تلجأ اليه الادارة مع خطورة الظرف الاستثنائي

- (2) ملائمة الاجراء الاستثنائي

- (3) أن تكون ممارسة الادارة للوسائل الغير عادية موقوته بوجود الظرف الاستثنائي

تكلمى عن النتائج المترتبة على الظروف الاستثنائية اجمالاً (مهمهم)

- (1) امكانية اصدار قرارات ادارية تفتقد الي ركن أو أكثر من أركان القرار الاداري

- (2) الاعتداد بتصرفات الموظف الفعلي (3) تعطيل تنفيذ بعض القوانين لبعض الوقت

تكلّمى عن شروط الرقابة الفعالة على الاعمال الاستثنائية اجمالاً (مهم)

- (1) أن تكون الرقابة في وقت معاصر لاستخدام السلطة الاستثنائية
- (2) أن يكون هناك جهاز رقابي فعال حتى لا تستغل الادارة هذه الظروف
- (3) امام الجهاز الرقابي بالحقائق السياسية التي دفعت السلطة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية

تكلّمى عن انواع الرقابة على الاعمال الاستثنائية اجمالاً

- (1) رقابة سياسية (برلمانية)
- (2) الرقابة القضائية على الاعمال الاستثنائية

تكلّمى عن عيوب الرقابة البرلمانية فى الحالات الاستثنائية اجمالاً (مهم)

- (1) أن جدية الرقابة البرلمانية تتوقف على قدرة اعضاء البرلمان مواجهة الحكومة من عدمه
- (2) لا يسعى البرلمان الا لتحقيق مصالحه البرلمانية ولا يلتزم بجدية الرقابة
- (3) تلجأ الحكومة الي اصدار عدد كبير من هذه اللوائح في حالة الضرورة ويصعب ممارسة الرقابة على هذه اللوائح اذا كانت كثيرة
- (4) أن رفض تصديق البرلمان على اللوائح لا يوتي ثماره عملاً الا بالنسبة للمستقبل
- (5) فكرة الاثر الرجعي للتصديق لا تصلح الا بالنسبة للوائح التفويضية

تكلّمى عن عيوب الرقابة القضائية اجمالاً (مهم)

- (1) اعتبار القضاء بعض هذه التدابير الاستثنائية من اعمال السيادة فيخرجها من رقابته
- (2) يفسر القضاء بعض النصوص تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل تفسيراً واسعاً
- (3) يرفض القضاء احياناً الرقابة على توافر صفة الضرورة بدعوى أنها من اعمال الادارة
- (4) يرفض القضاء الطعن على اللوائح التي تم التصديق عليها من البرلمان

تكلّمى عن اليات او وسائل اعمال مبدأ المشروعية أو صور الرقابة على مشروعية اعمال الادارة اجمالاً

- (1) الرقابة السياسية
- (2) الرقابة الادارية
- (3) الرقابة القضائية

تكلّمى عن صور الرقابة السياسية اجمالاً (مهم)

- (1) الرقابة البرلمانية
- (2) رقابة الاحزاب السياسية
- (3) رقابة المجالس الشعبية المحلية
- (4) رقابة الرأي العام

تكلّمى عن تقدير الرقابة السياسية اجمالاً (مهم)

- (1) سيطرة المصالح الحزبية وتغليبها على المصالح العامة
- (2) يتوقف دور الرقابة السياسية على مدى النضج القافي والسياسي لافراد المجتمع

(3) اقتصار الرقابة علي بحث الملائمة السياسية فقط دون التطرق لبحث مشروعية العمل

(4) يلزم لاجراء الرقابة علي اعمال الادارة احاطة العامة بالقواعد القانونية

تكلّمى عن طرق الرقابة الادارية اجمالاً (مهم)

(1) الرقابة التلقائية (2) الرقابة بناء علي تظلم

تكلّمى عن مزايا الرقابة الادارية اجمالاً (مهم)

(1) التيسير علي الافراد (2) الاتساع والشمول

تكلّمى عن عيوب الرقابة الادارية اجمالاً (مهم)

(1) تكون الادارة في هذا النوع من الرقابة هي الخصم والحكم في نفس الوقت

(2) الادارة غير ملزمة بالرد علي تظلمات الافراد

(3) البت في شرعية تصرف الادارة من عدمه مسألة قانونية تحتاج من له خبرة في هذا المجال وقد لا يتوافر هذا في الادارة

(4) قد يكون هناك عائق نفسي يمنع من اللجوء الي التظلم خصوصاً التظلم الرئاسي

تكلّمى عن خصائص الرقابة القضائية اجمالاً (مهم)

(1) رقابة القضاء ليست تلقائية كالرقابة الادارية وانما لا بد رفع دعوي من صاحب المصلحة

(2) دور القاضي يقتصر علي مشروعية القرار الاداري من حيث مطابقته للقواعد القانونية

(3) تقتصر سلطة القاضي بالنسبة لقرارات الادارة علي الحكم بمشروعيتها او بالغاءها او التعويض عنها .

تكلّمى عن تقدير الرقابة القضائية اجمالاً (مهم)

(1) يتحقق في الرقابة القضائية الحيادة والاستقلال في مواجهة الحكومة والمتقاضين

(2) دقة الاجراءات المتبعة امام القضاء تضمن حقوق المتقاضين

(3) الرقابة القضائية علي اعمال الادارة اقل تأثراً بالاعتبارات السياسية من الانواع الاخرى

(4) فور صيرورة حكم القضاء نهائياً فإنه يتمتع بحجية الشئ المقضي فيه

(5) حيادة القاضي واستقلاله ومامه باحكام القانون

تكلّمى عن صور الرقابة القضائية اجمالاً (مهم)

(1) نظام القضاء الموحد (2) نظام القضاء المزدوج

تكلّمى عن خصائص نظام القضاء الموحد او الانجليزي اجمالاً (مهم)

(1) القانون الانجليزي قانون قضائي

- (2) تقسيم القانون الي عام وخاص :- لا يعرف القانون الانجليزي تقسيم القانون لعام وخاص
- (3) فكرة القواعد الامرة والقواعد المكملّة :- لا يعرف النظام الانجليزي هذه القواعد
- (4) قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن اعمال موظفيها
- (5) قاعدة مسؤولية الموظف شخصا عن أخطائه
- (6) سلطة القاضي الانجليزي في الرقابة علي اعمال الادارة :- يملك القاضي الانجليزي سلطات واسعة في مواجهة الادارة

تكلمى عن مزايا نظام القضاء الموحد اجمالا (مهم)

- (1) أنه اكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعية
- (2) يمتاز هذا النظام بالبساطة وعدم التعقيد
- (3) يعد تطبيقا حرفيا لمبدأ الفصل بين السلطات

تكلمى عن عيوب القضاء الموحد اجمالا (مهمهم)

- (1) لا يراعي حاجات الادارة وكونها تسعى لتحقيق الصالح العام مما يستلزم منحها عدد من الامتيازات
- (2) تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين عن اخطائهم يؤدي الي تخوفهم من المسؤولية
- (3) اسناد المنازعات الادارية لجهات غير ادارية تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

تكلمى عن سمات القضاء الادارى المزدوج اجمالا

- (1) تمتعه بالاستقلال الكافي عن الادارة
- (2) لا يؤدي هذا الاستقلال الي عزلة القضاء الاداري عن الوقوف عن مشاكل الادارة
- (3) تحرره من نصوص القانون المدني والقانون الخاص بصفة عامة

تكلمى عن مزايا نظام القضاء المزدوج اجمالا (مهم)

- (1) ثبت في الدول التي اخذت بالقضاء المزدوج أن القضاء الاداري وقف مدافعا عن الافراد
- (2) العلاقات التي تثور بين الادارة وبين الافراد تختلف عن التي تثور بين الافراد وبعضهم
- (3) المشكلة التي يمكن ان يثيرها القضاء المزدوج هي مشكلة حل تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والاداري وقد تم التغلب عليها

- (4) ازدواج القضاء لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

تكلمى عن نظام موظفى المجلس اجمالا

- (1) الموظفون الفنيون الذين يشغلون الوظائف الفنية بالمجلس
- (2) الموظفون الاداريون والكتابيون

تكملى عن فئات الاعضاء الفنيين لمجلس الدولة اجمالاً

(1) رئيس مجلس الدولة (2) نواب رئيس مجلس الدولة (3) وكلاء مجلس الدولة

(4) امين عام مجلس الدولة والمكتب الفني

(5) المستشارون والمستشارون المساعدون والنواب والمندوبون (6) المندوبون المساعدون

تكملى عن الشروط الخاصة فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة اجمالاً (مهمهم)

(1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة

(2) أن يكون حاصلًا علي درجة الليسانس من احدى كليات حقوق بجمهورية مصر العربية أو علي شهادة اجنبية معادلة لها

(3) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجلس التأديب لامر مخل بالشرف ولو رد له اعتباره

(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

(5) أن يكون حاصلًا علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا احدهما في العلوم الادارية

(6) ألا يكون متزوجاً بأجنبية ويجوز الاعفاء من ذلك اذا كان متزوجاً بعربية

(7) ألا يقل سن من يعين مستشاراً بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا يقل سن من يعين عضو بالمحاكم الادارية عن ثلاثين سنة ولا يقل سن من يعين مندوب عن 19 سنة

تكملى عن وسائل الترقية لاعضاء مجلس الدولة اجمالاً (مهمهم)

(1) الأقدمية

(2) الاختيار

تكملى عن الجزاءات التى يملك المجلس توقيعها اجمالاً

(1) عقوبة العزل

(2) اللوم

تكملى عن هيئات مجلس الدولة اجمالاً

(1) الجمعية العمومية لمجلس الدولة (2) الأمانة العامة والمكتب الفني

(3) المجلس الخاص للشئون الادارية

تكملى عن اختصاصات الجمعية العمومية لمجلس الدولة اجمالاً (مهمهم)

(1) انشاء لجنة أو أكثر من رؤساء ادارات قسم الفتوي

(2) الموافقة علي تعيين نواب رئيس المجلس ووكلائه

(3) اصدار اللائحة الداخلية للمجلس

(4) ابداء الرأي في تعيين رئيس المجلس من بين نواب رئيس المجلس

تكملى عن تكوين مجلس الدولة اجمالاً

(3) قسم التشريع

(2) قسم الفتوي

(1) القسم القضائي

تكلمى عن اختصاصات قسم الراى اجمالاً (مهم)

(أ) اختصاصات ادارات الراى الملحقة بالوزارات والهيئات العامة :-

- (1) ابداء الراى في المسائل التي يطلب الراى فيها من رئاسة الجمهورية والوزارات
- (2) فحص التظلمات الادارية التي ترفع اليها من ذوي الشأن في القرارات الادارية
- (3) ابداء الراى في الصلح أو التحكيم أو العقود الادارية التي تزيد قيمتها علي 5 الاف جنيه
- (4) الحاق مستشارين مساعدين للعمل كمفوضين لمجلس الدولة برئاسة الجمهورية

(ب) اختصاصات اللجان :-

- (1) ابداء الراى في المسائل التي يحيلها رئيس ادارة الفتوي لأهميتها
- (2) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروات الطبيعية
- (3) عقود التوريد والاشغال العامة (4) الترخيص في تأسيس الشركات
- (5) المسائل التي يري أحد المستشارين رايا يخالف فتوي صدرت من قسم الفتوي

تكلمى عن اختصاصات قسم التشريع اجمالاً (مهم)

- (1) التأكد من مشروعية القانون او القرار المعروض عليه وذلك بمراجعته
 - (2) مدي التواءم والتناسق بين النص والنصوص الاخرى التي تتساوي معه في السلم القانوني
 - (3) الوقوف علي مدي ما ينطوي عليه المشروع المعروض من فن الصياغة والتعبير
- واختصاصات قسم التشريع حسب القانون رقم 47 لعام 1972 ما يلي :-

- (1) يجب علي كل وزارة او هيئة او مصلحة قبل اصدار قانون عرضه علي قسم التشريع
- (2) مراجعة صياغة التشريعات التي يري مجلس الوزراء نظرها علي وجه الاستعجال

تكلمى عن اختصاصات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اجمالاً (مهم)

- (1) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال اليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء
- (2) المسائل التي تري احدي لجان قسم الفتوي رأيا يخالف رأي لجنة أخرى
- (3) المسائل التي تري احدي لجان قسم الفتوي احوالها لأهميتها
- (4) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية وبين هذه الجهات وبعضها
- (5) مراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصلة التشريعية

تكلمى عن اختصاصات المكتب الفنى للجمعية العمومية اجمالاً

(1) اعداد مشروعات الفتاوي واستخلاص المبادئ القانونية والعمل علي نشرها وتوزيعها

(2) اعداد بيان بالموضوعات التي طرحت علي الجمعية يشوبها القصور والغموض

تكلمى عن هيئات القسم القضائى لمجلس الدولة اجمالاً

(1) المحكمة الادارية العليا (2) محكمة القضاء الاداري (3) المحاكم الادارية

(4) المحاكم التأديبية (5) هيئة مفوضي الدولة

تكلمى عن دوائر المحكمة الادارية العليا اجمالاً

الدائرة الأولى :- افراد وحقوق واستثمار

الدائرة الثانية :- الطعون في منازعات اعضاء الهيئات القضائية

الدائرة الثالثة :- عقود ادارية واصلاح زراعي

الدائرة الرابعة :- تأديب

الدائرة الخامسة :- تراخيص

الدائرة السادسة :- تعليم ولوائح خاصة

الدائرة السابعة :- ادارات خاصة والتي تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة وطلبات التعويض

الدائرة الثامنة :- بدلات ورصيد واجازات

الدائرة التاسعة :- تسويات

الدائرة العاشرة :- تأمين - مرور - مخالفات البناء - تعويض عن قرارات الاعتقال

الدائرة الحادية عشر :- ضرائب

تكلمى عن اختصاص المحكمة الادارية العليا اجمالاً (مهم)

نظر الطعون في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري والمحاكم التأديبية فيما يلي :-

(1) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه

(2) اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات

(3) اذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المقضي به

(4) الطعون في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري

(5) تختص بالفصل في الطعون التي يرفعها اعضاء مجلس الدولة

(6) النظر في المسائل المتعلقة بنظامها وامورها الداخلية

تكلمى عن الانتقادات التى وجهت الى محكمة القضاء الادارى اجمالاً

(1) بعد المحكمة عن المتقاضين حيث ان مقرها القاهرة

(2) حرمان المتقاضين من الميزة التي تترتب علي تعدد درجات التقاضي

(3) بطء التقاضي وذلك لكثرة القضايا وتراكمها

تكلمى عن اختصاص محكمة القضاء الادارى اجمالاً (مهم)

أولاً :- اختصاص محكمة القضاء الاداري بالنزاع لأول مرة :-

- (1) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية
- (2) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين
- (3) الطلبات المتعلقة بالغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة
- (4) طلبات يقدمها الافراد بالغاء القرارات الادارية النهائية
- (5) طعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في الضرائب والرسوم
- (6) دعاوي الجنسية
- (7) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائي
- (8) طلبات التعويض عن القرارات الادارية سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية
- (9) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال او التوريد
- (10) سائر المنازعات الادارية

ثانياً :- اختصاص محكمة القضاء الاداري كجهة استئنافية

تكلمى عن اختصاصات المحكمة الادارية اجمالاً (مهم)

- (1) الفصل في طلبات يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية
- (2) الفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة
- (3) الفصل في المنازعات المتعلقة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد

تكلمى عن أنواع المحاكم التأديبية فى ظل قوانين مجلس الدولة السابقة على قانون 47 عام 1972 اجمالاً

- (1) المحاكم التأديبية العليا
- (2) المحاكم التأديبية
- (3) المحاكم التأديبية الخاصة بموظفي الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة

تكلمى عن اختصاص المحاكم التأديبية اجمالاً (مهم)

أولاً :- الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التي تقع من :-

- (1) العاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة
- (2) اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية
- (3) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة

ثانياً :- نظر الطعون الاتية :-

- (1) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بالغاء القرارات الادارية النهائية

(2) الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين في القطاع العام

(3) الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل

(4) طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام

(5) الفصل في طلب وقف أو مد وقف المتقدمين للمحاكمة التأديبية عن العمل

تكلّمى عن أسس اختصاص المحكمة التأديبية اجمالاً (مهم)

(1) المستوي الوظيفي للعامل المقدم للمحاكمة وقت اقامة الدعوي

(2) أن تكون محاكمة العاملين المنسوب اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها

تكلّمى عن اختصاصات هيئة مفوضى الدولة اجمالاً (مهم)

(1) تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة

(2) محاولة انهاء النزاع وديا

(3) الطعن في الاحكام الادارية

(4) الفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم

تكلّمى عن الاشياء التى يمارسها المفوض لاتمام مهمته اجمالاً

(1) أن يحدد لطالب اجلا يودع فيه رده

(2) اجراء جلسة مناقشة وتحضير

(3) الاتصال بالجهات الحكومية

(4) استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الدعوي

(5) الانتقال للجهات المختلفة للتحقيق

(6) تكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات

(7) تحديد اجل للخصوم واذا خالفه وقع عليه غرامة

(8) ادخال شخص اخر في الدعوي

(9) اتخاذ اجراءات التحقيق لتحقيق هدفه

(10) عرض تسوية النزاع علي الطرفين

تكلّمى عن معايير المنازعة الادارية اجمالاً

(1) معيار التمييز بين أعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية (2) معيار المرفق العام

(3) معيار المنفعة العامة (4) معيار السلطة وامتيازاتها (5) المعيار المختلط

تكلّمى عن المسائل التى تدخل نطاق اختصاص القضاء الادارى المنازعات الادارية اجمالاً

(1) المنازعات المتعلقة بأعمال الادارة المادية (2) المنازعات المتعلقة بالاعتداء المادي

(3) منازعات الحجز الاداري

تكلّمى عن صور التنازع (مهم)

(1) التنازع الايجابي (2) التنازع السلبي (3) تناقض الاحكام (4) الاحالة

تكلّمى عن شروط قيام حالة التنازع الايجابى اجمالاً (مهم)

(1) أن تكون هناك دعوي قائمة فعلاً أمام المحاكم القضائية لجهتي القضاء العادي والاداري

(2) وحدة موضوع الدعوي المرفوعة أمام جهتي القضاء

(3) يشترط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الدعوي

(4) يجب أن تكون المحكمة العادية قد تمسكت باختصاصها بنظر الموضوع

تكلّم عن شروط التنازع السلبي اجمالاً

(1) شرط وحدة الموضوع

(2) يقتصر الحكم الصادر من جهتي القضاء علي نفي الاختصاص

تكلّم عن شروط تنازع نتيجة تعارض الاحكام اجمالاً (مهم)

(1) أن يكون الحكمان صادران من القضاة العادي والاداري

(2) أن يكون الحكمان نهائيان (3) أن يكون الحكمان صادران في موضوع واحد

(4) أن يكون الحكمان متناقضان

(5) أن يكون التناقض مؤدياً الي حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم

هانت يا مستشارة

تكلّم عن المنازعات التي تخرج من ولاية القضاء الاداري برغم وجود الادارة طرف فيها اجمالاً

(1) المنازعات التي تكون الادارة طرفاً فيها

(2) المنازعات التي تختص بها جهات قضائية اخري

(3) المنازعات المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد

(4) بعض المسائل الاولى الخاصة بتفسير وفحص مشروعية القرارات الادارية

تكلّم عن الاساس القانوني لمبدأ عدم المسؤولية عن الاعمال التشريعية اجمالاً

(1) قرينة افتراض الصحة (2) الارادة السياسية العليا

تكلّم عن القواعد التي تحكم مبدأ المسؤولية عن الاعمال البرلمانية اجمالاً

(1) الجمود التاريخي (2) ان مجلس الدولة المصري قد طور هذا المبدأ

(3) ان مجلس الدولة الفرنسي قد اتخذ منذ البداية موقفاً جامداً تجاه هذا المبدأ

تكلّم عن الاعمال التي تدخل ضمن نطاق الاعمال القضائية اجمالاً

(1) الأحكام القضائية (2) اعمال النيابة العامة (3) أعمال مأمور الضبط القضائي

تكلّم عن أركان المسؤولية العقدية للإدارة اجمالاً

(1) توافر الخطأ (2) الضرر لدي طالب التعويض (3) علاقة السببية بين الخطأ والضرر

تكلّم عن حالات المسؤولية العقدية دون خطأ اجمالاً

(1) أساس المسؤولية العقدية في حالة الظروف الطارئة

(2) أساس المسؤولية العقدية في حالة عمل الأمير

(3) أساس المسؤولية العقدية في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة

تكلمى عن امثلة للاخطاء العقدية المرتبة لمسئولية الادارة اجمالا

(1) عدم اخطار المتعاقد بانهاء التعاقد**(2) عدم تسليم العمل محل التعاقد****(3) التأخير في صرف المستحقات****(4) التحديد الاتفاقي للخطأ المتوقع**

تكلمى عن انواع المسؤولية العقدية اجمالا

(1) النوع الاول المسؤولية بدون خطأ**(2) المسؤولية بالخطأ**

تكلمى عن خصائص الضرر فى المسؤولية العقدية اجمالا (مهم)

(1) الضرر لابد أن يكون ماديا قد لحق بالمتعاقد**(2) اذا كان الضرر الذي اصاب المتعاقد قد نتج عن خطأ مشترك له وللادارة هنا يتحمل كل منهما نصيبه من المسؤولية****(3) تختلف الاوصاف المطلوبة في الضرر بحسب الفعل الذي سببه**

تكلمى عن القواعد التى تنظم التعويض ويخضع لها التعويض اجمالا

(1) التعويض الجزئي**(2) التعويض الكامل**

تكلمى عن أوجه الاختلاف بين المسؤولية العقدية والتقصيرية اجمالا (مهم)

(1) مصدر الالتزام :- المسؤولية العقدية تقع لمخالفة التزام مصدره العقد أما التقصيرية مصدر الالتزام هو واقعة تمثل مخالفة للقاعدة القانونية**(2) طبيعة المسؤولية :- المسؤولية العقدية تكون لمخالفة العقد اما التقصيرية لمخالفة القانون****(3) معيار التحديد :- المسؤولية العقدية المعيار يعتمد الي تحقق المخالفة لالتزام عقدي أما المسؤولية التقصيرية الفعل يرتب المسؤولية التقصيرية ويخالف التزام .**

تكلمى عن القواعد او المبادئ التى استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اجمالا (مهم)

(1) القاعدة الاولى :- معيار الاختصاص بمسئولية الجهة الادارية التى تنعقد امام الجمعية العمومية**(2) القاعدة الثانية :- بناء المسؤولية بين الجهات الادارية****(3) القاعدة الثالثة :- تعويض عن المصروفات الادارية****(4) لا تعويض عن الكسب الفائت**

تكلمى عن الاعمال التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اجمالا

(1) النزاع التى تمثل فيه الاوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير**(2) شركات توزيع الكهرباء والتي ضمت اليها محطات توليد الكهرباء وملحقاتها**

(3) اذا كان طرفا النزاع يندمجان في كيان قانوني واحد اي شخص من اشخاص القانون العام

تكلمى عن التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى

(1) الاتجاه الذاتى :- وبه أفكار عديدة :- (1) فكرة القصد او النية (2) فكرة الغاية

(2) الاتجاه الموضوعي :- وبه افكار عديدة :- (1) حد الجسامة (2) امكانية الفصل

تكلمى عن معايير الخطأ اجمالا (مهم)

(1) نية الموظف (2) مبلغ الخطأ من الجسامة

(3) الدافع لارتكاب الخطأ (4) اذا كان الخطأ منبت الصلة عن الوظيفة

تكلمى عن حالات الخطأ الشخصى اجمالا

(1) سوء النية او القصد (2) جسامة الخطأ

تكلمى عن الحالات التى تعد فيها الجريمة خطأ شخصى اجمالا

(1) اذا كانت الجريمة منبئة الصلة بالوظيفة (2) اذا كانت جريمة عمدية

(3) اذا انطوت علي درجة من جسامة الخطأ

تكلمى عن صور الخطأ المصلحى اجمالا (مهم)

(1) سوء تنظيم المرفق وادارته (2) الضرر مجهول المصدر

(3) بطء المرفق في اداء الخدمة (4) امتناع المرفق عن الوفاء بالخدمة

تكلمى عن صور الخطأ الشخصى اجمالا (مهم)

(1) الخطأ الجسيم الذي يكشف عن الاهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الامور

(2) موظف باحد البنوك الزراعية استغل المزارعين بسحب قروض باسمهم ولصالحه الشخصى

(3) رحلة مدرسية قام بها المشرفون بنقل التلاميذ علي جرار زراعي

(4) قيام احد الموظفين او العمال بارتكاب جريمة ضد احد المواطنين داخل العمل

(5) قيام احد العمال بافشاء اسرار بعض المواطنين

تكلمى عن اركان انعقاد المسؤولية المدنية لجهة الادارة عن القرار الادارى اجمالا

(1) ركن الخطأ (2) ركن الضرر (3) علاقة السببية بين الخطأ والضرر

تكلمى عن القواعد المتعلقة بالمسؤولية عن القرارات الادارية اجمالا (مهم)

(1) اولا :- تحقق ركن الخطأ (2) انتفاء ركن الخطأ في جانب الجهة الادارية

(3) عيوب القرار كاساس للخطأ

تكلمى عن الضوابط التى تحكم عيوب القرار كاساس للخطأ اجمالا

(1) الضابط الاول :- تحمل الناس لمغبة القرار المشروع

(2) بحث عدم المشروعية في الدعوي

تكلمى عن الضوابط التي تحكم التحقيق الاداري اجمالا (مهم)

(1) لا يجوز توقيع اي جزاء علي الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة

(2) يجوز بالنسبة لجزاءي الانذار والخصم من الاجر لمدة لا تجاوز 3 ايام التحقيق شفاهة

تكلمى عن الاجراءات الواجبة فى التحقيق الادارى اجمالا (مهم)

(1) يحال الموظف الي التحقيق فيما نسب له من مخالفات بموافقة الرئيس الاداري

(2) يتعين قبل البدء في التحقيق اعلان الموظف كتابة

(3) اذا امتنع الموظف عن الحضور رغم اعلانه بالكتابة يعاد اعلانه في خلال ثلاثة ايام .

(4) للمحق في سبيل اداء مهمته القيام بجميع الاعمال اللازمة

(5) يكون التحقيق مع الموظف المحال الي التحقيق كتابة

تكلمى عن اقسام النيابة الادارية اجمالا

(1) الرقابة والفحص (2) التحقيق

تكلمى عن ضمانات التحقيق الادارى اجمالا (مهم)

(أ) وجوب استدعاء الموظف او العامل وسؤاله ومواجهته

(ب) تمكين الموظف او العامل من الدفاع عن نفسه

(ج) اتاحة الفرصة للموظف لمناقشة شهود الاثبات (هـ) يجب ان يحقق دفاع المدعي عليه

(د) يجب الا يحاط التحقيق بظروف من شأنها تؤثر في نزاهة التحقيق

تكلمى عن سلطة النيابة الادارية فى التحقيق اجمالا (مهم)

(1) حق الاطلاع (2) الحق في الاذن بالتفتيش (3) سلطة الوقف عن العمل

تكلمى عن التصرف فى التحقيق اجمالا

(1) أولا :- سلطة جهة الادارة في التصرف في التحقيق (توقيع الجزاء - الحفظ - الاحالة)

(2) ثانيا :- سلطة النيابة الادارية في التصرف في التحقيق

(3) ثالثا :- اخطار النيابة العامة (4) رابعا :- اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات

تكلمى عن السلطات المختصة بالتصرف وحفظ التحقيق اجمالا (مهم)

(1) للرؤساء المباشرين حفظ التحقيق او توقع جزاء الانذار او الخصم من الاجر

(2) لشاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية حفظ التحقيق وتوقيع جزاء الانذار والخصم

(3) للسلطة المختصة حفظ التحقيق**(4) للمحكمة التأديبية المختصة توقيع الجزاءات**

تكلمى عن سلطة النيابة الادارية فى التصرف فى التحقيق اجمالا (مهم)

- (1) يعرض المحقق اوراق التحقيق عقب الانتهاء منه علي رئيس القسم
- (2) اذا رأت النيابة الادارية حفظ الاوراق احوالت الاوراق الي الجهة الادارية
- (3) للنيابة الادارية احوالة الاوراق للمحكمة التأديبية
- (4) في جميع الاحوال يتم اخطار الجهة الادارية التي يتبعها العامل
- (5) علي الجهة الادارية خلال 15 يوم ان تصدر قرار بالحفظ
- (6) يجب علي الجهة الادارية اخطار النيابة الادارية بنتيجة تصرفها خلال 15 يوم
- (7) في حالة المخالفات الادارية الشديدة يتم احوالة الاوراق الي المحكمة التأديبية

تكلمى عن اجراءات رفع الدعوى التأديبية اجمالا (مهم)

- (1) يتم ايداع اوراق التحرير قلم كتاب المحكمة المختصة
- (2) يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى
- (3) تكون محاكمة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها علي اساس تابعين للجهة او الوزارة التي وقعت فيها المخالفة .

تكلمى عن خصائص دعوى الالغاء اجمالا (مههم)

- (1) دعوى الالغاء دعوى قضائية ذات نشأة قضائية
- (2) دعوى الالغاء تنتمي الي قضاء المشروعية
- (3) دعوى الالغاء الطريق الاصلي لالغاء القرارات الادارية امام القضاء الاداري
- (4) احاطة دعوى الالغاء باجراءات قانونية خاصة

تكلمى عن الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن بالالغاء فى دعوى الالغاء اجمالا (مههم)

- (1) أن يكون القرار الاداري نهائيا
- (2) صدور القرار من سلطة ادارية
- (3) أن يكون القرار الاداري صادرا من سلطة ادارية وطنية
- (4) أن يكون هذا القرار صادر بعد العمل بقانون مجلس الدول رقم 112 عام 1946

تكلمى عن الشروط المتعلقة برفع الدعوى فى دعوى الالغاء اجمالا

- (1) شرط المصلحة
- (2) شرط الصفة

تكلمى عن أنواع المصلحة اجمالا

(1) المصلحة المادية والادبية**(2) المصلحة المطلقة والمصلح المحتملة**

تكلمى الحالات التى تتوافر فيها الصفة فى دعوى الالغاء اجمالا (مهم)

(1) الحالة الاولى :- دعاوى الالغاء التى يرفعها من له مصلحة من الافراد ضد القرارات

(2) الحالة الثانية :- دعاوى الالغاء التى يقوم برفعها الممثل القانوني

(3) الحالة الثالثة :- دعاوى الالغاء التى ترفع من الهيئات التى تتمتع بالشخصية المعنوية

تكلمى عن العوارض التى يتم تجاوز ميعاد دعوى الالغاء بسببها اجمالا (مهم)

(1) امتداد الميعاد

(2) وقف الميعاد

(3) انقطاع الميعاد

(4) انفتاح الميعاد

(5) دوام الميعاد

تكلمى عن مواعيد المسافة اجمالا

(1) يوم لكل خمسين مترا بحد اقصى اربعة ايام

(2) خمسة عشر يوما لقاطني المنطقة الحدودية

(3) ستون يوما لمن يكون موطنه خارج البلاد

تكلمى عن حالات امتداد ميعاد دعوى الالغاء اجمالا

(1) ايام العطلات الرسمية

(2) مواعيد المسافة

تكلمى عن اسباب وقف ميعاد دعوى الالغاء اجمالا

(1) القوة القاهرة

(2) نص القانون

تكلمى عن حالات انقطاع دعوى الالغاء اجمالا (مهم)

(1) التظلم الاداري (2) طلب الاعفاء من الرسوم (3) رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة

تكلمى انواع التظلم الاداري (مهم)

(1) التظلم الولائي والرئاسي

(2) التظلم الوجوبي والتظلم الجوازي

تكلمى عن شروط التظلم الاداري اجمالا (مهم)

(1) يقدم التظلم ممن يمسه القرار الاداري بأن يكون ذا صفة ومصلحة

(2) أن يقدم التظلم بعد صدور القرار الاداري (3) يجب أن يقدم التظلم الاداري في الميعاد

(4) يجب أن يكون التظلم الاداري قاطعا في معناه موضحا

(5) يجب أخيرا أن يكون التظلم ذا جدوي

تكلمى عن اثر انتهاء ميعاد دعوى الالغاء اجمالا

(1) القرارات الفردية

(2) القرارات التنظيمية

تكلمى عن العيوب التى تصيب القرار الادارى اجمالا (مهم)

- (1) عيب عد الاختصاص
- (2) عيب الشكل
- (3) عيب المحل
- (4) عيب الغاية
- (5) عيب السبب

تكلمى عن انواع عيب عدم الاختصاص اجمالا (مهم)

- (1) عيب الاختصاص الشخصي
- (2) عيب الاختصاص الموضوعي
- (3) عيب الاختصاص المكاني
- (4) عيب الاختصاص الزمني

تكلمى عن درجات عيب عدم الاختصاص اجمالا (مهم)

- (1) عيب عدم الاختصاص الجسيم
- (2) عيب عدم الاختصاص البسيط

تكلمى عن الاثر المترتب على مخالفة قواعد الشكل والاجراءات اجمالا

- (1) بالنسبة للاجراءات الجوهرية يترتب علي تخلفها قابلية القرار للبطلان
- (2) بالنسبة للاجراءات الثانوية لا يترتب علي مخالفتها قابلية القرار للبطلان
- (3) بالنسبة للاجراءات التي لم ينص عليها القانون لا يترتب علي مخالفتها البطلان

تكلمى شروط محل القرار الادارى اجمالا (مهم)

- (1) أن يكون جائزا قانونا
- (2) أن يكون المحل ممكنا

تكلمى عن شروط صحة السبب فى القرار الادارى اجمالا (مهم)

- (1) أن يكون السبب موجودا
- (2) أن يكون السبب مشروعاً
- (3) أن كونه السبب متصفاً بالوصف القانوني الصحيح
- (4) أن يكون السبب ملائماً لصدور القرار

تكلمى عن اجراءات رفع دعوى الالغاء اجمالا (مهم)

- أولاً:- تقديم عريضة الدعوي الي قلم كتاب المحكمة
- ثانياً:- اعلان العريضة
- ثالثاً:- تحضير الدعوي من قبل هيئة المفوضين
- رابعاً:- التدخل في الدعوي
- خامساً:- اثر رفع الدعوي علي القرار المطعون فيه
- سادساً:- انتهاء الخصومة بالتنازل او التصالح

تكلمى عن الشروط الواجب توافرها فى القرار لى يتم وقف تنفيذه اجمالا

- (1) أن يطلبه الطاعن صراحة في صحيفة الدعوي
- (2) ان تكون نتائج التنفيذ يتعذر تداركها
- (3) أن يستند طلب وقف التنفيذ قائم علي اسباب جدية
- (4) الا يكون طلب وقف التنفيذ متعلقاً بالقرارات التي لابد من التظلم منها

تكلمى عن حجية الحكم الصادر فى دعوى الالغاء اجمالا

(1) حجية الحكم الصادر برفض الغاء القرار الاداري

(2) حجية الحكم الصادر بالغاء القرار الاداري

تكلمى عن أنواع الرقابة على دستورية القوانين اجمالا (مهم)

(1) الرقابة السياسية على دستورية القوانين (2) الرقابة القضائية على دستورية القوانين

تكلمى عن تكوين المجلس الدستوري فى فرنسا اجمالا

(1) رؤساء الجمهورية وهم اعضاء مدي الحياة

(2) اعضاء معينون يبلغ عددهم تسعة اعضاء لمدة تسعة سنوات غير قابلة للتجديد

تكلمى عن انواع الرقابة على دستورية القوانين التى يجريها المجلس الدستوري الفرنسى اجمالا (مهم)

(1) الرقابة الجوازية (2) الرقابة الوجوبية

تكلمى عن حالات الرقابة الوجوبية على دستورية القوانين اجمالا (مهم)

(1) القوانين الاساسية (2) النظام الاساسي لمجلسي البرلمان

(3) اقتراحات القوانين الصادرة طبقا للمادة (11) من الدستور

تكلمى عن الجهة القضائية التى تتولى الرقابة على دستورية القوانين اجمالا (مهمهم)

(1) مركزية الجهة التى تراقب دستورية القوانين وهي المحكمة العليا

(2) لا مركزية الجهة التى تراقب دستورية القوانين مثل المحاكم الدنيا والمحاكم العليا

تكلمى عن اساليب تحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين اجمالا (مهم)

(1) اسلوب الدعوي الاصلية (2) اسلوب الدفع الفرعي

تكلمى عن تطبيقات الرقابة القضائية على دستورية القوانين اجمالا (مهمهم)

أولا :- الرقابة القضائية على دستورية القوانين في امريكا

ثانيا :- الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر

تكلمى عن مراحل نشأة الرقابة على دستورية القوانين فى مصر اجمالا

أولا :- مرحلة ما قبل انشاء المحكمة العليا ثانيا :- مرحلة ما بعد انشاء المحكم العليا

ثالثا :- مرحلة انشاء المحكمة الدستورية العليا

تكلمى عن اساليب التى تاخذ بها المحكمة الدستورية العليا للرقابة على دستورية القوانين اجمالا (مهمهم)

(1) اسلوب الدفع الفردي (2) اسلوب الاحالة من محكمة الموضوع

(3) اسلوب الرقابة التصدي من المحكمة الدستورية العليا ذاتها